



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

3 במרץ 2025

1841

ג' באדר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 20) (תשלום מופחת), התשפ"ה-2025 622

הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 20) (תשלום מופחת), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 31א בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996¹, בסעיף 31א –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "בשימוש ביתי בלבד" יבוא "(בסעיף זה – הטבת הבסיס), ואם קבע השר הוראות לפי סעיף קטן (ב)(1) – בשיעור או בכמות החלים לגביו לפי אותן הוראות";

(2) בסעיף קטן (ב), בפסקה (1), אחרי "שר הרווחה" יבוא "והביטחון החברתי", במקום "רשאי לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות, שמי שנמנה עמן ישלם תשלום מופחת" יבוא "רשאי לקבוע לגבי הצרכנים שחלות עליהם הוראות סעיף קטן (א), כולם או חלקם, וכן לגבי אוכלוסיות נזקקות נוספות שיקבע, שמי שנמנה עימם ישלם תשלום מופחת" ובסופה יבוא "שווי ההטבה מכוח הוראות כאמור בפסקה זו לגבי צרכנים שחלות עליהם הוראות סעיף קטן (א) לא יפחת מהטבת הבסיס".

ד ב ר י ה ס ב ר

ההנחה והכמות שבעדה היא ניתנת לצרכנים שחלות עליהם הוראות סעיף קטן (א), קבועים בחוק ולא ניתן להגדילם. כך ניתן לתת לכלל אוכלוסיות הנזקקים הטבה גדולה יותר מזו הניתנת לאוכלוסיית הגמלאים מקבלי הבטחת ההכנסה.

כדי לאפשר מתן הטבה גדולה יותר גם לאוכלוסייה זו, מוצע לתקן את החוק ולהסמיך את השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי ובהסכמת שר האוצר, לשנות את שווי ההטבה הניתנת לצרכנים שהוראות סעיף קטן (א) לחוק חלות לגביהם, כולם או חלקם, וכל זאת בדומה לסמכותו הקבועה בסעיף קטן (ב)(1) לחוק לגבי האוכלוסיות האחרות. עם זאת מוצע שסמכות מוצעת זו של השר תהיה מוגבלת רק לצורך הגדלת ההטבה הקבועה בחוק, כך שההטבה שהמחוקק ביקש להקנות לאוכלוסייה זו לא תיפגע. יצוין כי אם השר יבקש לעשות שימוש בסמכותו המוצעת זו, יהיה עליו לעשות כן במסגרת תקנות, על בסיס מקצועי, ותוך שקילת השיקולים הרלוונטיים, ובהם עקרון השוויון.

סעיף 31א לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), עניינו תשלומים מופחתים. לפי סעיף קטן (א) של אותו סעיף צרכן הזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, קרי גמלאי הזכאי להבטחת הכנסה, זכאי להנחה בתשלום החשמל בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 קוט"ש הראשונים שצרך. הוראות סעיף קטן זה חלות בשנים 2022 עד 2025 גם לגבי אישה שמלאו לה 62 שנים ומשתלמת לה גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (ראו סעיף 31א(א) לחוק).

לפי סעיף 31א(ב)(1) לחוק רשאי שר האנרגיה והתשתיות (להלן – השר), בהתייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי ובהסכמת שר האוצר, לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות, שמי שנמנה עימן ישלם תשלום מופחת מהתעריף הביתי בשיעור ובכמות שיקבע השר.

בהתאם לחוק כיום, רשאי השר, בין השאר לקבוע שיעור הנחה הגבוה מ-50% בגין כמות חשמל שגדולה מ-400 קוט"ש לאוכלוסיות שיקבע. זאת בעוד ששיעור

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשפ"ג, עמ' 300.